

1500555-85.2020.8.26.0407

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... conhecido por existirem denúncias de tráfico de drogas, inclusive com prisões. Que abordaram tal indivíduo e ao ser feita pesquisa veicular, foi constatado que a motocicleta que ele conduzia era produto de furto. Questionado, informou que havia comprado pela rede social Facebook pela quantia de 1.000,00 reais, mas não soube informar quem era tal indivíduo. Posteriormente, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

1ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz - SP - cep 17700-000

1500555-85.2020.8.26.0407 - folha

SENTENÇA

Processo Digital nº

1500555-85.2020.8.26.0407

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIZ DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito Dr. GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 136/140) em face de André Luiz da Silva pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta do incluso inquérito policial que, no período entre o dia 12 de novembro de 2019 a 10 de março de 2020, na Avenida Pedro Ciciliati, nº 1449, Distrito Comercial e Industrial, nesta cidade e Comarca, ANDRÉ LUIZ DA SILVA, qualificado a fls. 78, agindo em continuidade delitiva, subtraiu, para si, 04 (quatro) motocicletas, quais sejam, uma motocicleta HONDA/CG 125 TITAN ES, 2002/2003, Placa DHI-5497/Parapuã, avaliada em R\$ 3.000,00 (três mil reais); uma motocicleta HONDA/CG 150 TITAN ES, 2009, gasolina, Placa ECY-8516, avaliada em R\$ 5.340,00 (cinco mil trezentos e quarenta reais); uma JTA/SUZUKI EN 125 YES, 2008/2009, cor prata, placas EEC-3278, avaliada em R\$ 3.005,00 (três mil e cinco reais); uma motocicleta HONDA/ CG 150, 2009, Placa DKK 9409, avaliada em R\$ 5.340,00 (cinco mil trezentos e quarenta reais); e 01 (uma) bateria automotiva, da marca Freedom, avaliada em R\$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais), cf. autos de apreensão e entrega das motocicletas recuperadas de fls.10/11, 48/49, 46/50, 89/90 e autos de avaliações de fls. 62, 67, 69/70 e 131, em prejuízo da empresa Barrada e Queiroz Guarda e Transporte de veículos, representada por Claudemir Langer.

Consta dos autos que a empresa Barrada e Queiroz Guarda e Transporte de veículos possui um pátio para guarda provisória de veículos apreendidos administrativamente pela Polícia Militar.

Ocorre que, no dia 12 de fevereiro de 2020, data em que o proprietário da motocicleta Honda/CG, placas DHI-5497 - que fora apreendida pela Polícia Militar - foi retirá-la do local, apurou-se que a mesma havia sido subtraída. No dia 15 de

fevereiro, a mencionada motocicleta foi localizada por Policiais Militares na cidade de Lucélia/SP, ocasião em que estava sendo conduzida por Jhonatan Alando dos Santos, que afirmou ter adquirido por anúncio da internet pelo valor de R\$ 1.000,00.

Após a localização da motocicleta em questão, Claudemir Languer, responsável pelo pátio de apreensão de veículos, informou que também foram subtraídas do local a motocicleta Suzuki placas EEC-3278, a motocicleta Honda/CG placas ECY-8516, a motocicleta Honda/CG placas DKK-9409, além da bateria de um veículo.

É certo que, realizadas diligências pelo Setor de Investigações Gerais deste Município, após a análise das imagens de segurança de um prédio vizinho ao pátio onde se deram os fatos, verificou-se que o denunciado foi o autor dos crimes de furto apurados nestes autos (relatório do S.I.G. juntado às fls.19/25).

Indagado, o denunciado confessou ter praticado o furto de três motocicletas e da bateria do veículo. Aduziu que a motocicleta Suzuki era de sua propriedade, tendo sido apreendida por Policiais Militares em seu poder e recolhida ao pátio, de onde posteriormente a retirou sem autorização, vendendo para a pessoa de nome Leandro. A motocicleta Honda/CG, placas ECY-8516, foi subtraída e deixada em sua residência, local onde foi localizada pelos Policiais Civis, ocasião em que também encontraram a bateria automotiva subtraída do pátio. A motocicleta Honda/CG, placas DHI-5497, foi subtraída e vendida para a pessoa de nome Jhonatan da cidade de Lucélia/SP, em poder de quem foi apreendida naquela urbe (fls. 42/43).

Embora o denunciado tenha negado a autoria do furto da motocicleta Honda/CG, placas DKK-9409, consta que, no dia 14 de maio do corrente ano, foi surpreendido por Policiais Militares em poder de entorpecentes, ocasião em que pilotava a mencionada motocicleta, tendo então em declarações, confessado a subtração (RDO nº231/2020-Del. Sec. Adamantina Plantão, juntado às fls.86/88 e declarações do autor juntado às fls. 93)."

A denúncia foi recebida em 17/08/2021 (fls.166/167).

O Ministério Público reputou que o acusado não fazia jus tanto ao 'sursis' processual quanto ao acordo de não persecução penal (fls. 154).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 178/189). Não foi concedida absolvição sumária (fls. 190).

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foi ouvida uma única testemunha, sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação. A Defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reconhecimento do art. 16 do Código Penal, reconhecimento do crime continuado, na fração mínima, além da aplicação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio dos termos de ocorrência (fls. 05/09, 16/17 e 84/90); autos de apreensão (fls. 10 e 89/92); auto de avaliação (fls. 62, 69/70 e 130/131); laudo pericial (fls. 71/74); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A vítima Claudemir Languer, representante legal de Barradas & Queiroz Guarda e Transporte de Veículos, em seu depoimento judicial (fls. 242), alegou que os furtos ocorreram em datas diferentes e que o local era um pátio transitório, onde as motos eram depositadas por um tempo curto antes de serem deslocadas para o pátio principal em Adamantina/SP. Que, às vezes, os contribuintes que tiveram seus veículos apreendidos conseguem providenciar a documentação necessária para retirá-los em um caráter rápido de 12 horas, 24 horas, e por isso o pátio existe: para não gerar transtorno ao contribuindo forçando-o a se deslocar para Adamantina/SP para

retirar seu veículo. Que, caso o contribuinte não conseguisse providenciar a documentação após alguns dias, a motocicleta era transportada até o pátio principal, em definitivo, para serem retiradas quando houvesse sucesso no procedimento. Que existiam dados sobre a existência de muitas apreensões de motos, e que a porta do local era de vidro. Que começaram a sentir falta de alguns veículos e possuíam acesso a uma câmera, do vizinho, "meio" que compartilhada, e por ali observaram que um indivíduo percebeu a fragilidade da porta e forçou-a, conseguindo abrir uma de suas seis folhas, que eram quatro móveis e duas fixas, sendo por ali que ele retirou a primeira moto, uma CG de cor verde, cuja placa não se recorda, mas que conseguiram encontrá-la em uma abordagem policial em Lucélia/SP, e que foi pessoalmente fazer o recebimento dela com o Delegado da cidade na madrugada. Que o indivíduo encontrado com a moto disse que a comprou com uma pessoa de Osvaldo Cruz, mas que, "evasivamente", disse que não sabia quem era, nem nome, nem telefone, apenas contou sua história. Que, posteriormente, deram falta de outra moto, e novamente as filmagens identificaram o mesmo indivíduo realizando o mesmo procedimento, e que, mesmo depois de mandarem consertar a porta, ele a forçou tanto que conseguiu quebrar a trava dela novamente e subtraiu outra moto, uma CG de cor preta, que tentaram recuperar por várias maneiras, sem sucesso. Que, passados alguns dias, devido aos acontecimentos e à grande quantidade de motos no local, fizeram um levantamento dos veículos e deram falta de uma moto Suzuki, prata, que foi apreendida com o réu por falta de documentação, percebendo que ela estava sumida já de longa data, até antes da CG verde, entre dezembro e janeiro do ano em questão. Que verificaram que o nome de quem conduzia a moto quando da apreensão e o nome do indivíduo com quem ela foi encontrada era o mesmo, e perceberam que tudo teria começado com ela, e que cogita ter sido por raiva, vingança ou desejo de recuperá-la, e que quando o indivíduo obteve sucesso, retornou para buscar mais. Que a partir da terceira moto, a CG preta, instalaram uma grade de proteção na porta, com "cadeado, corrente e tudo mais", disponibilizada pela imobiliária, mas mesmo assim o indivíduo retornou, pulou o muro do imóvel vizinho, que vende materiais de construção, entrou por uma janela nos fundos a partir de uma laje que conferia a altura necessária, e caiu dentro do prédio onde ficavam as motos, escorregando pela parede, onde, filmado pelas câmeras, quebrou a grade que havia sido instalada com uma barra de ferro que encontrou no local e saindo novamente pela porta de vidro com uma quarta e última moto e com uma bateria. Que o indivíduo, ao sair, fechava a porta "com todo cuidado", e os funcionários encontravam a porta fechada no outro dia, sem dar falta de nenhuma moto, já que havia muitas, entre 10 e 12, e havia um movimento "frenético" de depósito e retirada delas. Que somente constataram os sumiços quando um contribuinte foi retirar sua moto, a CG verde, e ela não foi encontrada nem no pátio de Osvaldo Cruz nem no de Adamantina, momento em que foi-se averiguar as câmeras. Que, passada uma semana, depois de já ter entrado em contato com o contribuinte e inclusive ter reservado o dinheiro para restituí-lo pela motocicleta desaparecida, a Polícia lhe ligou comunicando a nova apreensão do veículo. Que reconheceram o indivíduo das imagens por sua fisionomia, que coincidia com a do indivíduo encontrado com a Suzuki prata e que havia sido apreendido com ela anteriormente, mas que não o conhecia anteriormente e não conseguiria identificá-lo apenas com as imagens, inclusive porque o indivíduo encontrado com a CG verde não delatou o réu. Que, uma vez que identificaram o réu, a Polícia dirigiu-se até a residência dele e encontrou uma das motos ali, a terceira, uma CG preta. Que, quanto à última moto, foi arrolada uma testemunha, uma mulher, que alegou ter visto o réu deixá-la à ermo e inclusive ter reconhecido a pessoa dele. Que era claro que o réu era o indivíduo nas imagens. Que, na ocasião da quarta moto, com a mulher que o reconheceu, o réu foi algemado e conduzido no compartimento da viatura até Adamantina/SP. Que também teve que se deslocar até lá, e que não presenciou o interrogatório, mas que viu o réu na companhia dos policiais, reconheceu-o como o mesmo indivíduo das imagens novamente, e ouviu-o responder algumas perguntas a eles e confirmar que havia subtraído as motocicletas. Que as motos encontradas com ele eram utilizadas para ir ao local e realizar novos furtos. Certo que a palavra da vítima ganha especial relevo no deslinde dos fatos

controvertidos, em especial quando expressada com coerência, como é o caso dos autos. Não há motivos aparentes para que o ofendido faltasse com a verdade, objetivando prejudicar o representado.

Nesse sentido, consagra a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça: TJ-SP - APR: 00083621620158260050 SP 0008362-16.2015.8.26.0050, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 12/12/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019; TJ-SP - APR: 00208593320138260050 SP 0020859-33.2013.8.26.0050, Relator: Moreira da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2019, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/11/2019; STJ - AgRg no AREsp: 865331 MG 2016/0060578-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2017.

Além da palavra da vítima convém referir que os demais depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram a prática do crime pelo réu.

A testemunha Cristiano Aparecido Carlos, Policial Militar, em seu depoimento judicial (fls. 242), relatou que se lembra dos furtos. Que sua equipe estava em patrulhamento no município de Lucélia/SP na data de 10 de Fevereiro, e avistou uma motocicleta transitando pelas vias da cidade cujo condutor foi identificado como Jhonatan Alan dos Santos, sendo realizada busca pessoal e nada de ilícito sendo encontrado. Que, porém, ao consultar a placa no COPOM, o retorno foi de que a motocicleta era um produto de furto com origem em Osvaldo Cruz/SP. Que Jhonatan disse que não tinha conhecimento sobre isso, e que havia negociado o veículo há cerca de 20 dias via "Facebook", mas que ele não quis relatar quem havia lhe vendido a motocicleta, desconversou sobre o tema, porém alegou ter pago o valor de R\$ 1.000,00. Que, posteriormente, chegou a seu conhecimento, através de conversas com o próprio dono do pátio de onde elas foram furtadas, que é credenciado do Detran, que outras motocicletas haviam sido furtadas, e que, conversando com colegas policiais de Osvaldo Cruz/SP, soube que André (Luiz da Silva, confirma ser o que aparece na tela) teria sido o autor. Que não conhecia o réu de outras ocorrências. Que não chegou a ver imagens dos furtos. Que não tem conhecimento sobre confissões do réu aos outros policiais. Que a moto apreendida era uma CG de cor verde, pelo que se lembra.

A testemunha André Luiz Dallaqua, Policial Militar, em seu depoimento judicial, nesta data, relatou "que na data dos fatos estava de serviço com o Cb. Cristiano, quando visualizaram um indivíduo com atitudes suspeitas próximo a estrada do aeroporto, local conhecido por existirem denúncias de tráfico de drogas, inclusive com prisões. Que abordaram tal indivíduo e ao ser feita pesquisa veicular, foi constatado que a motocicleta que ele conduzia era produto de furto. Questionado, informou que havia comprado pela rede social Facebook pela quantia de 1.000,00 reais, mas não soube informar quem era tal indivíduo. Posteriormente, foi verificado que a motocicleta foi objeto de furto no pátio do Detran em Osvaldo Cruz/SP. Que tal indivíduo foi autuado por receptação e o veículo devolvido ao representante do Detran/SP da cidade de Osvaldo Cruz. Que não sabe quem seria o autor do furto. Que não se recorda se houve mais motocicletas furtadas no local, mas especificamente essa que foi abordada, era referente ao crime cometido no pátio do Detran/SP de Osvaldo Cruz".

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, DJe 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente nesta data, o réu confessou os fatos. Disse "que que abriu a porta do local e levou as quatro motos embora. Que os furtos foram em dias diferentes. Que também levou uma bateria. Ademais, os furtos ocorreram no mesmo mês. Saliu que para adentrar o local, não precisou forçar ou arrombar, que a porta já estava aberta e simplesmente entrou".

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e unânime conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

A causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, resta-se comprovada pelo conjunto probatório, mormente pelo depoimento da vítima.

A majorante do repouso noturno incide quando o furto é praticado em imóvel habitado, desabitado ou mesmo em estabelecimento comercial, sendo indiferente o fato de a vítima estar ou não repousando, bastando que seja perpetrado em horário noturno, período em que a vigilância do local é menos eficiente e o patrimônio fica mais vulnerável.

Ademais, é pacífico o entendimento de que a causa de aumento aplica-se tanto para o furto simples quanto para o furto qualificado.

Neste sentido a jurisprudência:

PENAL. FURTO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO CASO DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATÉRIA DE DIREITO. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. FURTO PRATICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. APLICABILIDADE.

PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A discussão travada nos autos diz respeito à matéria de direito (compatibilidade da incidência da causa de aumento da pena - repouso noturno - nos casos de furto qualificado), não havendo necessidade de nova incursão no acervo fático-probatório para julgamento do caso. Inaplicável o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. A decisão agravada que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais adotou tese prequestionada na origem, motivo pelo qual não há que se falar em supressão de instância. 3. Segundo o entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a majorante do período noturno pode incidir nas hipóteses de furto qualificado. 4. A majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal deve ser reconhecida mesmo nas hipóteses de furto praticado em estabelecimento comercial, tendo em vista a maior vulnerabilidade do patrimônio no período de repouso noturno. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Resp: 1724452 MG 2018/0036119-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018) - grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES, COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (art. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV, do CP)- Materialidade e autoria sobejamente demonstradas pela prova oral - Palavra da vítima e dos policiais às quais se confere relevante valor probatório - Reconhecimento da modalidade tentada - Descabimento - Desnecessidade da posse mansa e tranquila - Precedentes do STJ e STF - 'Iter criminis' percorrido na integralidade - Pena bem dosada - Confissão qualificada que não tem aptidão para arrefecer a pena - Preponderância da reincidência sobre a confissão - Exegese do art. 67 do CP - Afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno - Descabimento - Crime cometido durante a madrugada, em que há maior precariedade na vigilância do patrimônio, justificando o acréscimo previsto no art. 155, § 1º, do CP - Compatibilidade entre o repouso noturno e o furto qualificado, ainda que perpetrado o delito em estabelecimento comercial - Recidiva e gravidade concreta dos fatos que tornam desaconselháveis o abrandamento do regime prisional ou a substituição da pena corpórea - Impossibilidade de abertura de vista após o parecer

ministerial, cuja atuação se dá como fiscal da lei, sem qualquer ofensa ao contraditório – Precedente do STF – Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 00026720920208260348 SP 0002672-09.2020.8.26.0348, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 16/10/2020, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/10/2020) – grifei

Apelação criminal. Furto qualificado. Repouso noturno. Estabelecimento comercial. Com a ressalva do r. entendimento diverso e estritamente técnico, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem torrencialmente dispondo a incidência da situação do repouso noturno às conformações qualificadas do furto, reconhecível aquela, inclusive, na hipótese de estabelecimento comercial então momentaneamente fechado ao público. (TJ-SP - APR: 15249451120198260228 SP 1524945-11.2019.8.26.0228, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 13/04/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/04/2021)

A vítima descreveu com detalhes as dinâmicas em que se deram os fatos. Ademais, a prova documental angariada em sede policial é firme no sentido da prática delitiva pela ré.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de Furto, mediante continuidade delitiva, previsto no artigo 155, caput, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal. Dispõe o artigo 383 do CPP que o Juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Verifico que o fato narrado na inicial ostenta capitulação jurídica diversa da explicitada pelo MP. Assim, tenho que o acusado praticou a conduta descrita no artigo 155, §1º e §4º, I, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal (crime de Furto Qualificado mediante rompimento de obstáculo durante repouso noturno em continuidade delitiva, por três vezes), e não a descrita apenas no artigo 155, caput, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal. Promovo assim, a adequação típica (Emendatio Libelli), em observância ao disposto no diploma processual penal.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: O réu possui maus antecedentes (processo nº 0003162-

92.2013.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 12/12/2013 – fls.

163/164), razão pela qual aumento a pena em 1/6 e fixo a pena-base em 02 anos e 04 meses de reclusão, e 12 dias-multa.

Segunda fase: O réu é reincidente (processo nº 3001336-77.2013.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 13/05/15 – fls. 163/164). Há incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, d, do CP.

Consoante artigo 67 do CP, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ - HC: 488709 SP 2019/0006279-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019; STJ - HC: 406422 ES 2017/0159888-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2017) e do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP - APR: 01058725820178260050 SP 0105872-58.2017.8.26.0050, Relator: Salles Abreu, Data de Julgamento: 27/03/2019, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/03/2019; TJ-SP - APR: 00634027520188260050 SP 0063402-75.2018.8.26.0050, Relator: Xisto Albarelli Rangel

Neto, Data de Julgamento: 22/02/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/02/2021), a confissão e a reincidência são circunstâncias preponderantes, razão pela qual devem ser integralmente compensadas não havendo se falar em redução ou aumento da reprimenda na segunda fase da dosimetria pela

preponderância da citada atenuante ou agravante.

Terceira fase: Há incidência da majorante prevista no art. 155, §1º, do CP, razão pela qual aumento a pena provisória em 1/6 e fixo a pena definitiva em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

Concurso de crimes: O crime foi praticado mediante continuidade delitiva (art. 71, CP), razão pela qual aumento a pena em 1/5 e fixo-a em 03 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão, e 16 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR André Luiz da Silva como incurso nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, I, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, às penas de 03 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 16 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de decretar a prisão preventiva, pois ausentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, consoante artigo 804 do CPP. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal; Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Osvaldo Cruz, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA